

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 845/2545

บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน)

ลูกหนี้ผู้
ร้องขอ

บริษัทเอเวอเร็น อินเวสमेंท์ จำกัด เจ้า
หนี้รายที่ 9

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/42 ทวิ, มาตรา 90/42 ตร., มาตรา 90/42 (3), มาตรา 90/46 (2), มาตรา 90/58 (2), มาตรา 130

ตามแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มติยอมรับแผน และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยนั้น ได้จัดกลุ่มเจ้าหนี้ไว้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เจ้าหนี้เงินเหรียญสหรัฐ ที่ไม่มีประกัน กลุ่มที่ 2 เจ้าหนี้เงินบาทที่ไม่มีประกัน กลุ่มที่ 3 เจ้าหนี้บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้ภาระหนี้ ที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มที่ 6 เจ้าหนี้ที่ปรึกษาทางการเงิน, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษาอื่น ๆ ของเจ้าหนี้ สำหรับ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 แผนได้ระบุไว้ว่าจะกำหนดยอดหนี้มาจาก (ก) ข้อตกลงระหว่างผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง (ข) คำชี้ขาดจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ค) คำพิพากษาของศาลอันเป็นที่สุด (ง) คำสั่งศาล นอกจากนี้ในกรณีที่ภาระหนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นกลายเป็นภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระและต้องจ่าย ภาระหนี้เหล่านี้จะได้รับการจัดกลุ่มตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสกุลเงินของภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระนั้น ภาระหนี้จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับหนี้ในกลุ่มที่โอน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกลุ่มนั้น ๆ เสมือนภาระหนี้ได้รับการจัดกลุ่มตั้งแต่วันที่ศาลพิจารณาเห็นชอบด้วยแผน ทั้งนี้ผู้ทำแผนได้ชี้แจง

เพิ่มเติมในรายงานการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนด้วยว่า หากศาลมี คำพิพากษา ถึงที่สุดหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้แล้ว ผู้ทำแผนจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมอาจอยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 แล้วแต่สกุลเงินขณะนั้น โดยผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่ลูกหนี้ในคดีนี้ได้ค้ำประกันตัวสัญญาใช้เงินซึ่งบริษัทไทยวา พลาซ่า จำกัด ออกให้แก่ผู้คัดค้านจำนวน 22,950,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา มูลหนี้เดียวกันนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทไทยวา พลาซ่า จำกัด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีดังกล่าวมีคำสั่งอนุญาตให้ ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้ตามคำขอ ผู้ทำแผนจึงจัดให้ผู้คัดค้านอยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 อันถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผลและความเป็นธรรมแล้ว เพราะหนี้ของผู้คัดค้านเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ทั้งในเรื่องของจำนวนหนี้และสกุลเงินที่จะได้รับชำระหนี้ โดยเป็นหนี้อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือ คำพิพากษาของศาลอันเป็นที่สุดว่าจะให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้เท่าใดและเป็นเงินสกุลใด การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ที่ ผู้ทำแผนดำเนินการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/42(3)(ข) จึงชอบด้วยมาตรา 90/42 ทวิ ซึ่งกำหนดไว้ใน (3) ว่า "เจ้าหนี้ไม่มีประกันอาจจัดได้เป็นหลายกลุ่ม โดยให้เจ้าหนี้ไม่มีประกันที่มีสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญเหมือนกันหรือทำนองเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน"

พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 90/42 ทวิ วรรคท้าย เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้รายใดที่เห็นว่าการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้ว ก็อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รู้ถึงการจัดกลุ่ม ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้จัดกลุ่มเสียใหม่ให้ถูกต้อง แต่ผู้คัดค้านมิได้ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้จัดกลุ่มเสียใหม่ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถือได้ว่าผู้คัดค้านเห็นชอบด้วยกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ของผู้ทำแผนแล้ว

สิทธิของผู้คัดค้านซึ่งถูกจัดให้อยู่ในเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 5 ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หากทำให้ผู้คัดค้านเสียเปรียบเจ้าหน้าที่อื่นไม่ ดังนั้นแผนจึงมีข้อเสนอในการชำระหนี้ไม่ขัดต่อมาตรา 90/42 ตริ ทั้งข้อเสนอในการชำระหนี้ตามแผนเป็นไปตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย มิได้ขัดต่อมาตรา 90/58 (2) และมาตรา 130 ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และตั้งบริษัทไทยวาการู๊ปแพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลว่าที่ประชุมเจ้าหน้าที่ ได้มีมติยอมรับแผนตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐/๔๖ (๒) และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งกำหนดวันนัดพิจารณาแผนของศาลให้แก่ผู้ทำแผน ลูกหนี้ และเจ้าหน้าที่ทราบโดยชอบแล้ว

บริษัทเอเวอเร็น อินเวสเมนต์ จำกัด เจ้าหน้าที่รายที่ ๙ ยื่นข้อคัดค้าน ว่าการจัดทำแผนมิชอบด้วยกฎหมายและไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ ขอให้ศาลไม่เห็นชอบด้วยแผน กับขอให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือ

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านว่า แผน มีข้อเสนอในการชำระหนี้ ขัดต่อ พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๕๘ (๒) และมาตรา ๑๓๐ หรือไม่ เห็นว่า ตามแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ซึ่ง ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติ ยอมรับแผน และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยนั้น ได้จัดกลุ่มเจ้าหนี้ไว้ ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ เจ้าหนี้เงินเหรียญสหรัฐ ที่ไม่มีประกัน กลุ่มที่ ๒ เจ้าหนี้เงินบาทที่ ไม่มีประกัน กลุ่มที่ ๓ เจ้าหนี้บริษัทที่มี ความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มที่ ๔ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ๆ กลุ่มที่ ๕ เจ้าหนี้ภาระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มที่ ๖ เจ้าหนี้ที่ปรึกษา ทางการเงิน, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษาอื่น ๆ ของเจ้าหนี้ สำหรับเจ้าหนี้ กลุ่มที่ ๕ แผนได้ระบุไว้ว่าจะกำหนดยอดหนี้มาจาก (ก) ข้อตกลงระหว่างผู้ทำแผน และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง (ข) คำชี้ขาดจาก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ค) คำพิพากษา จากศาลอันเป็นสิ้นสุด (ง) คำสั่งศาล นอกจากนี้ในกรณีที่ภาระหนี้ซึ่งอาจ เกิดขึ้น กลายเป็นภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระและต้องจ่าย ภาระหนี้เหล่านั้นจะได้รับการจัด กลุ่มตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะและสกุลเงินของภาระหนี้ที่ครบกำหนด ชำระนั้น ภาระหนี้จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับหนี้ใน กลุ่มที่โอน ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในกลุ่มนั้น ๆ เสมือนภาระหนี้ได้รับการจัดกลุ่มตั้งแต่วันที่ศาลพิจารณา เห็นชอบด้วยแผน ทั้งนี้ผู้ทำแผนได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมเจ้าหนี้เพื่อ พิจารณาแผนด้วยว่า หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี คำสั่งให้ได้รับชำระหนี้แล้ว ผู้ทำแผนจะจัดให้อยู่ใน กลุ่มที่เหมาะสมอาจอยู่ในกลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ แล้วแต่สกุลเงินขณะนั้น โดยผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตาม สัญญาค้ำประกันที่ลูกหนี้ในคดีนี้ได้ค้ำประกันด้วยสัญญาใช้เงินซึ่งบริษัทไทยวา พลาซ่า จำกัด ออกให้แก่ผู้คัดค้านจำนวน ๒๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท เหรียญสหรัฐอเมริกา มูลหนี้ เดียวกันนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอรับ ชำระหนี้ไว้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทไทยวา พลาซ่า จำกัด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ในคดีดังกล่าวมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้ตามคำขอ ผู้ทำแผนจึง

จัดให้ผู้คัดค้านอยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้กลุ่มที่ ๕ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วย เหตุผลและความเป็นธรรมแล้ว เพราะหนี้ของผู้คัดค้านเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ทั้งใน เรื่องของจำนวนหนี้และสกุลเงินที่จะได้รับชำระหนี้ โดยเป็นหนี้อาจเกิดขึ้นในภาย ภายหน้าตามคำสั่งของ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือคำพิพากษาของศาลอันเป็น ที่สุดว่าจะให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้เท่าใดและ เป็นเงินสกุลใด ดังนั้นการจัดกลุ่มเจ้า หนี้ที่ผู้ทำแผนดำเนินการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐/๔๒ (๓) (ข) จึงชอบด้วยมาตรา ๙๐/๔๒ ทวิ ซึ่งกำหนดไว้ใน (๓) ว่า "เจ้าหนี้ไม่มีประกัน อาจจัดได้ เป็นหลายกลุ่ม โดยให้เจ้าหนี้ไม่มีประกันที่มีสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ที่มีสาระ สำคัญเหมือนกันหรือทำนองเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน"

พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้รายใดที่เห็นว่าการจัด กลุ่มเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วก็อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ารู้ถึงการจัดกลุ่ม ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้จัดกลุ่มเสียใหม่ให้ถูกต้อง แต่ผู้ คัดค้านก็มีได้ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้จัดกลุ่มเสียใหม่ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เหตุนี้ย่อมถือได้ว่า ผู้คัดค้านเห็นชอบด้วยกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ของผู้ทำแผนแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๒ ตรี ที่ว่า "สิทธิของเจ้าหนี้ที่อยู่ใน กลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน?" ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นที่เห็นได้ ชัดเจนว่าสิทธิของผู้คัดค้านซึ่งถูกจัดให้อยู่ในเจ้าหนี้กลุ่มที่ ๕ ย่อมได้รับการปฏิบัติที่ เท่าเทียมกับเจ้าหนี้อื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หากทำให้ผู้คัดค้านเสียเปรียบเจ้าหนี้อื่น ไม่ ดังนั้น แผนจึงมีข้อเสนอในการชำระหนี้ไม่ขัดต่อมาตรา ๙๐/๔๒ ตรี ทั้งข้อเสนอ ในการชำระหนี้ตามแผนก็เป็นไปตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่ง ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย มิได้ขัดต่อมาตรา ๙๐/๕๘ (๒) และมาตรา ๑๓๐ ดังที่ผู้ คัดค้านอุทธรณ์โต้แย้ง ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(วิชา มหาคุณ-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลล้มละลายกลาง - นายไกรสร บารมีอวยชัย

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ